

Oberlandesgericht Rostock - Vergabesenat

Erwiderung auf die sofortige Beschwerde der Landeshauptstadt Schwerin

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Erwiderung auf die sofortige Beschwerde der Landeshauptstadt Schwerin

Antrag

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

1. die sofortige Beschwerde zurückzuweisen;
2. hilfsweise die Zuschlagsuntersagung mit der Maßgabe aufrechtzuerhalten, dass die Vergabestelle die Angebote anhand der bei Ablauf der Angebotsfrist vorhandenen Erklärungen neu prüft;
3. der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Übergangsrecht

Das Verfahren begann im Februar 2026. Nach § 187 Abs. 2 GWB gilt das bei Einleitung maßgebliche Recht einschließlich des Beschwerdeverfahrens fort. Die Beschwerdeführerin greift eine stattgebende Zuschlagsuntersagung an. Ein Verlängerungsantrag der Beschwerdegegnerin nach dem früheren § 173 Abs. 1 Satz 3 GWB ist weder gestellt noch erforderlich; der dort geregelte Tatbestand darf nicht mit der vorliegenden Rollenlage vertauscht werden.

1. Objektive Auslegung der Referenzanforderung

Gefordert war eine Referenz über einen dauerhaft betriebenen Security Operations Center-Dienst mit 24/7-Reaktionsbereitschaft. Die VVS-Unterlage beschreibt dagegen ein Beratungs- und Einführungsprojekt. Einzelne Sicherheitsleistungen und die Größe des Referenzgebers ersetzen nicht den geforderten Leistungsinhalt. Die Vergabestelle darf die Mindestanforderung nicht nach Kenntnis der Angebote auf einen allgemeinen „sicherheitskritischen Zusammenhang“ reduzieren.

2. Nachgereichtes Konzept

Das Portalprotokoll weist drei materielle Änderungen aus: Verkürzung der Erstreaktion von 45 auf 15 Minuten, neue verbindliche Rufkette und erstmals zugesagte Vor-Ort-Unterstützung. Diese Angaben verbessern die geschuldete Leistung und beeinflussen die Wertung. § 15 Abs. 5 VgV erlaubt Aufklärung über den Inhalt eines vorhandenen Angebots, nicht dessen inhaltliche Ergänzung nach Fristablauf.

3. Dokumentation und Kausalität

Punkt	Aktenbefund	Auswirkung
Konzeptvergleich	Diff bestätigt neue Zusagen	keine bloße Schreibfehlerkorrektur
Referenzprüfung	Vergleich der Leistungsinhalte fehlt	Eignungsentscheidung nicht nachvollziehbar
Wertung	Konzept v2 floss in Punkte ein	Rangfolge beruht auf nachgereichten Angaben
Angebot CyberShield	Mindestanforderungen in Erstfassung erfüllt	echte Zuschlagschance nach Korrektur

Die Beschwerdegegnerin verlangt keinen unmittelbaren Zuschlag. Eine Rückversetzung und erneute Prüfung anhand des fristgerecht eingereichten Bestands genügen, um Gleichbehandlung und Transparenz wiederherzustellen.

4. Vergleich

Die Beschwerdegegnerin stimmt einer Rückversetzung in die Eignungs- und Wertungsprüfung zu, wenn ausschließlich die bis 22.04.2026, 10:00 Uhr eingegangenen Angebotsbestandteile gewertet, die Referenzanforderung unverändert ausgelegt und die Kosten gegeneinander aufgehoben werden. Eine spätere Aufklärung darf nur Widersprüche erläutern und keine neue Leistungszusage verwertbar machen.

Rechtsanwältin Dr. Maren Mertke

für die CyberShield Defense GmbH